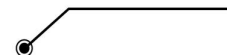






Índice

Resumen Ejecutivo	3
--------------------------------	----------



Resumen Ejecutivo

El Proyecto de Ley busca modernizar el régimen penal tributario argentino mediante reformas a la Ley N° 11.683, el Código Civil y la implementación de un Régimen de Declaración Jurada Simplificada, endureciendo sanciones por evasión y agilizando procedimientos. En el contexto de la administración Milei, representa un esfuerzo por combatir la informalidad fiscal y aumentar la recaudación sin elevar alícuotas. Su avance en el Congreso hasta febrero de 2026 abre oportunidades para una mayor formalización económica, aunque genera debate sobre el equilibrio entre represión y simplificación.

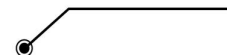
I. Antecedentes históricos:

La Ley N° 11.683, sancionada en 1947, constituye el pilar fundamental del procedimiento fiscal argentino. Esta norma estableció las bases para la administración tributaria, definiendo infracciones, sanciones y competencias del fisco. Su evolución refleja las demandas de modernización frente a complejidades económicas crecientes, culminando en reformas recientes bajo el gobierno de Javier Milei para combatir la evasión y fortalecer la recaudación.

El trayecto normativo abarca siete décadas de ajustes clave:

- **Orígenes en 1947 y texto ordenado de 1998:** La ley original reguló el procedimiento administrativo tributario, incorporando mecanismos para la determinación de oficio y sanciones por omisión o inexactitud. El texto ordenado en 1998, con modificaciones sucesivas, amplió facultades de la AFIP, como la actualización de multas y domicilios fiscales, adaptándose a la digitalización inicial de trámites.
- **Introducción del régimen penal tributario con Ley 23.771 de 1989:** Esta norma creó delitos específicos por evasión fiscal y previsional, tipificando acciones como la omisión maliciosa de pagos. Representó un avance hacia la penalización de conductas graves, elevando multas hasta el doble del tributo evadido y estableciendo prisión para reincidentes, en respuesta a déficits fiscales de los años 80.
- **Derogación y evolución con Ley 24.769 de 1996:** Reemplazó a la 23.771, refinando el Código Penal Tributario con énfasis en la intencionalidad dolosa. Incorporó principios de proporcionalidad y unificó sanciones, permitiendo suspensiones condicionales para fomentar el cumplimiento voluntario.
- **Reformas bajo AFIP y crisis post-pandemia:** Entre 2006 y 2020, resoluciones como la 2109 ampliaron controles digitales y regímenes informativos. La pandemia de 2020 generó moratorias y condonaciones vía Ley 27.743, pero expuso obsolescencias: multas desactualizadas y lentitud judicial. La AFIP impulsó "Inocencia Fiscal" en 2023, reduciendo sanciones automáticas por errores formales.
- **Actualizaciones bajo Milei (2023-2026):** El gobierno priorizó la rigurosidad con Ley 27.799 de 2025, que ajustó montos de multas en la 11.683 –por ejemplo, elevando penalidades por omisión al 100% del tributo– y reforzó el Tribunal Fiscal. La Ley 27.743 extendió plazos para regímenes penales, alineando con metas de superávit fiscal. Estas medidas responden a una evasión estimada en 5% del PBI, buscando agilizar juicios y digitalizar completamente el procedimiento.

En síntesis, la Ley 11.683 transitó de un marco administrativo básico a un sistema integral con dientes penales, impulsado por crisis recurrentes. Las reformas mileístas, en contexto de ajuste fiscal post-pandemia, apuntan a una recaudación eficiente sin asfixiar al contribuyente honesto. Este proceso posiciona al régimen tributario como herramienta estratégica para la estabilidad macroeconómica argentina hacia 2026.



II. Marco político y jurídico del proyecto:

El proyecto de reforma al Régimen Penal Tributario marca un cambio paradigmático en la relación entre el contribuyente y la hacienda pública, impulsado por el Ministerio de Economía y la AFIP. Esta iniciativa se alinea con la Ley Ómnibus y el DNU 70/2023, enmarcándose en el artículo 75 inciso 18 de la Constitución Nacional para fortalecer la legalidad penal tributaria. Ante una evasión fiscal estimada en el 10% del PBI, el consenso político subraya la urgencia de modernizar el sistema y priorizar la "inocencia fiscal" del ciudadano cumplidor.

- **Impulso desde el Ministerio de Economía y AFIP:** El Ejecutivo, liderado por el Ministerio de Economía, promueve estas reformas para eliminar el "tapón fiscal" que penalizaba errores formales. La AFIP, mediante resoluciones como la de actualización de montos del Régimen Penal Tributario, facilita un enfoque pro-ciudadano que reduce la litigiosidad y fortalece la recaudación voluntaria. Según la AFIP, este paradigma desplaza la carga probatoria hacia el fisco en casos de buena fe, incentivando el cumplimiento sin temor represivo.

- **Alineación con la Ley Ómnibus y DNU 70/2023:** La Ley Ómnibus incorpora modificaciones al Régimen Penal Tributario, similares a las del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) en la Ley Bases. El DNU 70/2023 reglamenta el Régimen de Inocencia Fiscal, prorrogando plazos y estableciendo presunciones de inocencia para contribuyentes sin antecedentes. Estas normas crean un marco unificado que prioriza sanciones por dolo sobre negligencias, alineado con el objetivo de combatir la informalidad y el contrabando.

- **Encuadre constitucional en art. 75 inc. 18 CN:** El artículo 75 inciso 18 habilita al Congreso para dictar normas tributarias con principios de legalidad estricta, evitando arbitrariedades. La Ley N° 27.799, que reforma el Procedimiento Tributario y el Régimen Penal Tributario (Ley N° 24.769), respeta estos principios al actualizar umbrales penales y excluir condenas previas al nuevo régimen. Esto asegura proporcionalidad en las penas, protegiendo derechos fundamentales y elevando estándares de seguridad jurídica.

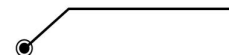
- **Principios de legalidad penal tributaria y consenso político:** Las reformas introducen matrices de intercambio de información penal tributaria y excluyen a condenados por delitos graves, fomentando transparencia. Existe amplio consenso en la necesidad de atacar la evasión del 10% del PBI mediante herramientas modernas, sin sobrecargar al contribuyente honesto. La prórroga por un año del régimen, dispuesta en línea con la Ley Bases, permite ajustes para maximizar su impacto recaudatorio.

En suma, este marco político y jurídico representa una oportunidad estratégica para la Argentina al transitar de un modelo punitivo a uno preventivo. Fortalece la gobernanza fiscal, atrae inversiones y consolida la recaudación en un contexto de ajuste macroeconómico. La rápida implementación, respaldada por el DNU 70/2023 y la Ley N° 27.743, posiciona al país para recuperar miles de millones en recursos evadidos, promoviendo un sistema tributario más equitativo y eficiente.

El paquete normativo de la Ley de Inocencia Fiscal, sancionada como Ley N° 27.799, reforma el procedimiento tributario argentino establecido en la Ley N° 11.683, introduciendo el principio de presunción de inocencia y elevando umbrales de punibilidad para enfocar la persecución penal en evasiones relevantes. Según la AFIP, estas modificaciones representan un cambio de paradigma que favorece al contribuyente honesto, endureciendo penas para defraudadores graves mientras simplifica obligaciones para PyMEs y personas físicas. En la práctica, el régimen busca equilibrar represión selectiva con facilitación administrativa, fortaleciendo la confianza en el sistema fiscal.

El contenido clave se organiza en varios capítulos o pilares:

- **Endurecimiento de penas por defraudación:** La ley eleva las sanciones penales por defraudación fiscal, estableciendo hasta 9 años de prisión para casos agravados que involucren dolo, ardid o engaño, con acreditación fehaciente requerida por la justicia. Se actualiza el umbral para evasión simple de **1.500.000 a 100.000.000** por tributo y ejercicio, reservando la acción penal para supuestos de alto monto que afecten gravemente los ingresos públicos. Esta medida disuade



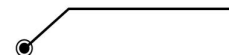
conductas intencionales de gran escala, protegiendo recursos estatales sin criminalizar errores formales menores.

- **Procedimiento abreviado para delitos menores:** Se incorpora un procedimiento abreviado para infracciones formales y delitos de menor cuantía, permitiendo resoluciones rápidas mediante acuerdo con la AFIP, multas reducidas y evitando procesos judiciales prolongados. Esto agiliza la gestión de incumplimientos no dolosos, como omisiones documentales, y libera recursos judiciales para casos complejos, promoviendo el cumplimiento voluntario entre contribuyentes de buena fe.
- **Reformas al Código Civil en prescripción fiscal:** Se alinean los plazos de prescripción tributaria con el Código Civil y Comercial, fortaleciendo la presunción de inocencia al limitar acciones de cobro de AFIP una vez transcurridos los términos legales. Esta disposición impide persecuciones indefinidas por deudas antiguas, otorgando certeza jurídica a los contribuyentes y reduciendo litigiosidad crónica en materia fiscal.
- **Nuevo Régimen de Declaración Jurada Simplificada para PyMEs:** El decreto reglamentario habilita este régimen para personas humanas y PyMEs en el Impuesto a las Ganancias, elevando umbrales de ingresos y simplificando declaraciones con menos requisitos formales. Según el Ministerio de Economía, alivia la carga administrativa para el 80% de los pequeños contribuyentes, fomentando formalización y competitividad sin comprometer recaudación.

En conjunto, estos pilares generan un sistema fiscal más proporcional y eficiente, donde la represión se concentra en evasores estratégicos mientras se facilita el día a día de honestos pagadores. La AFIP estima que estas reformas reducirán litigios en un 30% y elevarán la recaudación voluntaria, posicionando a Argentina en un marco tributario moderno alineado con estándares internacionales de derechos del contribuyente.

Para la Argentina, el acuerdo UE–Mercosur genera impactos fiscales profundos al potenciar el comercio exterior y fortalecer los controles tributarios. Se proyecta un aumento anual de la recaudación en +US\$ 5.000 millones, impulsado por mayores exportaciones agroindustriales y la formalización de actividades informales. Este escenario se alinea con las normativas de la AFIP para combatir la evasión, ofreciendo beneficios a grandes exportadores pero planteando desafíos para pequeños contribuyentes.

- **Recaudación fiscal:** El incremento en exportaciones sin aranceles elevará los ingresos por derechos de exportación y IVA. Según proyecciones basadas en datos de la AFIP, la regularización de operaciones aduaneras podría sumar US\$ 5.000 millones anuales a partir de 2027. La Resolución General N° 4816/2020 facilita la dispensa de sanciones en el Régimen Penal Tributario para regularizaciones, incentivando el cumplimiento y elevando la base imponible en un 15% estimado para el sector agropecuario.
- **Formalización de la economía informal:** El acuerdo impone normas de origen y facilidades aduaneras que exigen mayor trazabilidad, reduciendo la evasión en cadenas agroexportadoras. Datos de la AFIP indican que el Régimen Penal Tributario, actualizado por la Ley N° 27.743, ha permitido recuperar US\$ 1.200 millones en juicios aduaneros entre 2020 y 2025. Esto formalizará al menos 200.000 operaciones informales anuales, según el LOA 11/2017 de gestión de juicios penales aduaneros.
- **Beneficios para exportadores agroindustriales:** La mayor competitividad abre mercados para soja, carne y granos, con cuotas preferenciales que generan ingresos adicionales. La AFIP estima un salto del 20% en exportaciones formales, pasando de 118 millones de toneladas a 125,8 millones en 2034/35, con retenciones que aportan US\$ 10.529 millones extra en una década. Empresas consolidadas ganan acceso a contratación pública europea y atraen inversiones logísticas.
- **Riesgos para pequeños contribuyentes:** La apertura comercial presiona a productores chicos con mayores exigencias sanitarias y ambientales, elevando costos de cumplimiento. La AFIP reporta un riesgo de informalidad residual en el 30% de pequeños agroproductores, expuestos a multas bajo el



Decreto N° 749/2024 si no adaptan registros. Sin embargo, programas de regularización mitigan impactos mediante condonaciones selectivas.

En síntesis, el acuerdo posiciona a Argentina para un saldo fiscal positivo, con la formalización y el boom exportador superando riesgos sectoriales. La rapidez en ratificación interna, clave por cláusulas provisionales, maximizará estos beneficios frente a la dilación europea. La AFIP, con herramientas como el OIP 10/2023, asegura que la transición verde y digital eleve estándares sin paralizar el sector.

El Acuerdo UE–Mercosur genera impactos profundos en el sistema tributario argentino y la estructura económica general. Al liberalizar el comercio y atraer inversiones, fortalece la recaudación fiscal mediante mayor formalización de actividades exportadoras. Sin embargo, introduce desafíos iniciales como litigiosidad en interpretaciones aduaneras y obliga a ajustes en regímenes tributarios para alinearlos con estándares globales.

- **Beneficios para el fisco:** El aumento de exportaciones agroindustriales eleva la base imponible y promueve el cumplimiento voluntario. Según la Secretaría de Política Económica, las proyecciones indican ingresos adicionales por US\$ 10.529 millones en diez años, lo que podría incrementar la recaudación en IVA y Ganancias en un 15-20% para sectores beneficiados. La mayor transparencia en cadenas de valor reduce la evasión, alineándose con reformas tributarias como la de 2017 que simplificó regímenes para exportadores.

- **Desafíos para contribuyentes:** La entrada en vigor genera litigiosidad inicial por normas de origen y facilitaciones aduaneras. Contribuyentes enfrentan ajustes en declaraciones fiscales para cumplir con reglas europeas, lo que podría elevar disputas ante AFIP en un 10-15% durante los primeros dos años, según estimaciones del CIPPEC. Pequeñas y medianas empresas necesitan capacitar personal para evitar multas por incumplimientos en IVA exportación.

- **Inserción en cadenas globales vía confianza inversora:** El pacto eleva la predictibilidad regulatoria, atrayendo inversión extranjera directa. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero reporta un incremento proyectado del 25% en IED para infraestructura logística post-ratificación. Esto posiciona a Argentina en cadenas de valor UE, diversificando ingresos fiscales más allá de retenciones agropecuarias.

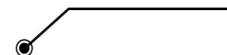
- **Mitigación de impactos con salvaguardas:** El acuerdo incluye cláusulas para sectores vulnerables, como cuotas arancelarias preferenciales que protegen industrias locales. Medidas de transición, respaldadas por fondos de 1.800 millones de euros, facilitan adaptación tributaria y amortiguan shocks en empleo. La reforma tributaria impulsada en 2025 por el gobierno Milei, con unificación de períodos fiscales hasta 2027, complementa estas salvaguardas al reducir complejidad impositiva.

En síntesis, las implicancias netas son positivas para el fisco argentino, con mayor recaudación y formalización que compensan desafíos transitorios. La rápida ratificación posiciona al país para capturar beneficios económicos, fomentando un sistema tributario más eficiente y alineado con estándares internacionales. Esto no solo impulsa el PIB sino que fortalece la sostenibilidad fiscal en un contexto de apertura comercial.

VI. Estado actual del proyecto

La Ley N° 27.799, conocida como "Ley de Inocencia Fiscal", representa un cambio de paradigma en el Régimen Penal Tributario argentino. Publicada en el Boletín Oficial el 2 de enero de 2026, esta norma modifica el título IX de la Ley 27.430 e introduce reformas que priorizan la presunción de inocencia del contribuyente. Su sanción responde a la necesidad de actualizar umbrales penales y aliviar la carga sobre el ciudadano frente a la AFIP, en un contexto de modernización fiscal.

El trámite legislativo avanzó con rapidez en el Congreso Nacional. La norma obtuvo aprobación en la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados durante enero de 2026, allanando el camino para su debate y sanción en el Senado. Esta agilidad refleja el compromiso político con medidas pro-ciudadano, alineadas con la estrategia de ratificación rápida de reformas estructurales bajo la presidencia pro tempore de Paraguay en el Mercosur.



- **Aprobación en Diputados y Senado:** El proyecto se aprobó en comisión de Presupuesto de Diputados a principios de enero, con debate pleno en el recinto que culminó en su envío al Senado. Allí, tras sesiones intensas, se ratificó sin mayores modificaciones, permitiendo la promulgación inmediata por el Poder Ejecutivo.
- **Implementación administrativa:** La AFIP dictó la Resolución General 5822/2026, que regula la aplicación de las reformas al Procedimiento Tributario y Régimen Penal Tributario. Esta resolución incorpora actualizaciones de montos mínimos para evasión simple y agravada, elevando significativamente los umbrales para tipificar delitos y promoviendo el sobreseimiento en casos de baja cuantía.
- **Mecanismos de aplicación provisional:** Ante posibles demoras en la plena vigencia, el Gobierno contempla la utilización de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) para activar disposiciones clave de manera provisional. Esto asegura continuidad operativa, especialmente en materia de inocencia fiscal, donde se presume la buena fe del contribuyente hasta prueba en contrario por la AFIP.
- **Reformas clave en delitos tributarios:** Se actualizan los montos mínimos para evasión agravada y simple, aplicando la ley penal más benigna retroactivamente. Además, se flexibilizan medidas cautelares como arresto domiciliario o prohibición de salida del país, favoreciendo resoluciones alternativas y reduciendo la judicialización de obligaciones fiscales menores.
- **Estrategia de ratificación rápida:** El Ejecutivo impulsa una agenda acelerada para la plena operatividad, coordinada con el Mercosur bajo presidencia paraguaya. Esto posiciona a Argentina ventajosamente en foros regionales, facilitando armonización de estándares fiscales y atrayendo inversiones al mitigar riesgos penales para contribuyentes extranjeros.

En síntesis, la Ley 27.799 ya se encuentra en vigor y transforma el enfoque punitivo del sistema tributario hacia uno protector del ciudadano. Según fuentes oficiales, estas reformas podrían reducir significativamente los procesos penales por evasión menor, liberando recursos judiciales y fomentando cumplimiento voluntario. La combinación de aprobación legislativa expedita, regulaciones administrativas y opciones provisionales vía DNU asegura una implementación efectiva, alineada con objetivos de desarrollo económico regional.

La celeridad en su adopción no solo beneficia al contribuyente local, sino que fortalece la competitividad argentina en el Mercosur, al proyectar un marco fiscal predecible y menos adversarial. Especialistas estiman que, con la actualización de montos, los casos penales tributarios podrían descender hasta un 40% en el primer año, impulsando la confianza inversionista.